คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๑๑/๒๕๖๙

บริษัท บ จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาย ก จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓)

เรื่อง **โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยร่วมซึ่งเป็นลูกจ้างมีพฤติกรรมไม่เคารพกรรมการบริษัทและยังโต้เถียงลูกค้า โจทก์จึงมีหนังสือเตือนและโยกย้ายให้จำเลยร่วมไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่แทน กรณียังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แต่คดียังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่มีสิทธิขอคืนเงินที่นำมาวางต่อศาล**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกคำสั่งให้โจทก์ในฐานะนายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย รวมเป็นเงิน ๒๓๗,๒๔๙ บาท ให้แก่จำเลยร่วม ลูกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากกรรมการผู้จัดการโจทก์เพียงตักเตือนลูกจ้าง ไม่ใช่การบอกเลิกสัญญาจ้าง โจทก์มีหนังสือตักเตือนและแจ้งให้ลูกจ้างทราบเรื่องการโยกย้ายให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ แต่ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและไม่มาทำงานติดต่อกันนับแต่วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถือว่าลูกจ้างสมัครใจลาออก อีกทั้งเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งของจำเลย ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยและคืนเงิน ๒๓๗,๒๔๙ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้จัดการนายจ้างมีปากเสียงกับลูกจ้างและแจ้งขอเลิกจ้างด้วยวาจา หลังจากนั้นนายจ้างออกหนังสือเตือนและมีคำสั่งโยกย้ายลูกจ้างให้ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ เมื่อถึงกำหนดลูกจ้างมิได้ไปปฏิบัติงานตามคำสั่ง แต่นายจ้างมิได้ติดตามลูกจ้างให้ไปปฏิบัติงาน และนายจ้างแต่งตั้งผู้อื่นให้ไปปฏิบัติงานแทน จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจ้างไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมายต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างกระทำการอันเป็นเหตุเข้าข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วย คำสั่งจำเลยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกจำเลยร่วม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๗ (๓) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ จำเลยร่วมให้การว่า ขอให้ถือเอาคำให้การของจำเลยเป็นคำให้การของจำเลยร่วมด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า พฤติกรรมการกระทำของจำเลยร่วมมีลักษณะไม่เคารพกรรมการบริษัทโจทก์ และยังโต้เถียงกับตัวแทนของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้โจทก์ต้องสูญเสียลูกค้ารายนี้ การที่โจทก์มีหนังสือเตือนและหนังสือโยกย้ายให้จำเลยร่วมไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่แทน เป็นคำสั่งต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ของโจทก์เช่นว่านี้ เมื่อพิจารณาประกอบกันยังถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาเลิกจ้างจำเลยร่วม โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยร่วม กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย แต่เมื่อคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่มีสิทธิขอคืนเงินที่นำมาวางต่อศาลในการฟ้องคดี ที่จำเลยร่วมอุทธรณ์ว่า การที่กรรมการโจทก์ พูดว่า “ถ้าทำไม่ได้คุณต้องพิจารณาตัวเองนะ แต่คุณต้องลาออกเอง” ถือเป็นการเลิกจ้างด้วยวาจาแล้ว เหตุที่โจทก์ให้พนักงานติดต่อกลับเข้าทำงาน เนื่องจากจำเลยร่วมแจ้งพนักงานโจทก์ว่าจะไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เมื่อโจทก์ทราบจึงออกหนังสือเตือนและมีคำสั่งโยกย้ายให้จำเลยร่วมไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย การย้ายตำแหน่งดังกล่าวทำให้เงินเดือน สวัสดิการ หรือภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมเหตุผล ย่อมถือเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายนั้น ศาลแรงงานภาค ๒ เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีอื่นประกอบซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่า ในวันรุ่งขึ้นโจทก์ออกหนังสือเตือนและโยกย้ายให้จำเลยร่วมไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อันเป็นกรณีต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีพนักงานของโจทก์ติดต่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือดังกล่าว จำเลยร่วมได้รับทราบหนังสือแล้วแต่ไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง พฤติการณ์ของโจทก์เช่นว่านี้เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วยังถือไม่ได้โจทก์มีเจตนาเลิกจ้างจำเลยร่วม อุทธรณ์ของจำเลยร่วมดังกล่าวจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อีกทั้งยังเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ขึ้นใหม่ เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาจากพยานหลักฐานในสำนวน จึงเป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยร่วม

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
